



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/255/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

1 אלישע אסתר, ת"ז
סוקולוב 39, באר שבע
טל': 0544558215

תובעים

2 אביטבול יעקב, ת"ז
סוקולוב 39, באר שבע

נגד

1 אלון אורית, ת"ז
סוקולוב 39, באר שבע

נתבעת

פסק דין

1. עסקינן בבית המשותף שברח' סוקולוב 39, באר שבע, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כגוש 38001 חלקה 101.
2. בבית המשותף 16 דירות, הנחלקות באופן שווה על שתי כניסות. התובעים הם הבעלים של הדירות הרשומות כחלקות משנה 11 ו-15 בהתאמה, בכניסה ב' והנתבעת היא הבעלים של דירת הקרקע בכניסה זו, הרשומה כחלקת משנה 10.
3. אין לפני מחלוקת עובדתית בדבר טענות היסוד שבכתב התביעה, דהיינו כי זמן קצר לאחר שהנתבעת רכשה את דירתה, כלומר בשנת 2022 התקינה דלת כניסה נוספת בדירתה, בקיר החיצוני הפונה לחצר המשותפת. אין מחלוקת גם כי הנתבעת הקימה גדר במבוק מסביב לדירתה ובה שער מתכת, בשטח המהווה רכוש משותף.
4. כמו כן אין מחלוקת כי לאחרונה פורסמה במרשתת בשם הנתבעת, ע"י משרד תיווך, הודעה למכירת דירתה בה צוין כי מדובר בדירת קרקע שלה חצר בשטח 80 מ"ר.
5. התובעים עתרו בכתב תביעתם למתן צו עשה המורה לנתבעת להסיר את הדלת שהוסיפה בקיר דירתה, ולהסרת הגדר והשער שמחובר לגדר זו.
6. הנתבעת הגישה כתב הגנה בו טענה כי אינה בעלת הדירה היחידה ב"בלוק" בו ממוקם הבית המשותף אשר התקינה דלת חיצונית מדירת הקרקע אל החצר, כפי שנוכחה לדעת בעת שרכשה את דירתה, וכי קיבלה את הסכמת בעלי הדירות להציב את הגדר והשער מושא התביעה בסמוך לדירתה, וזאת בתמורה לניקוי ושיפוץ שאר חלקי החצר המשותפת. אשר להודעת משרד התיווך שפרסם את דירתה למכירה – טענה כי תיאור הדירה ככזו הכוללת חצר נעשה בשל טעות מצד המתווך ובלא ידיעתה.
7. לכתב ההגנה צורף מסמך המהווה טופס הסכמה של בעלי הדירות, עליו חתמו 10 בעלי דירות, לפיו ניתנה הסכמתם "להקים ולשקם את נראות הבניין במקום החצר העוזב של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/255/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבניין ולהשתמש בגינה ובאביזרים הנלווים לגינה. אין באישור זה כדי לגרוע ממי מהדיירים לעשות שימוש בחצר ולהינות ממנה. הגינה היתה ונשארה חלק מהרכוש המשותף של כל בעלי הדירות".

8. ביום 6.3.25 התקיים לפני דיון במעמד הצדדים. בתום הדיון, למען הזהירות ולבקשת הנתבעת, הוריתי כי יערך על ידי ביקור בבית המשותף עוד באותו היום.

9. בהתאם, נערך באותו היום בשעה 15:30 ביקור בבית המשותף מושא התביעה. במעמד הביקור נכחו התובעים, הנתבעת, בתה של הנתבעת וכן מספר שכנים המתגוררים בבית המשותף.

10. אציין כי במהלך הביקור צולמו על ידי תמונות באמצעות הטלפון הנייד, אשר מהוות חלק ממכלול הראיות על פיהן תוכרע המחלוקת.

11. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בפנקס הבתים המשותפים וביקרתי במקום, הנני לקבל את התביעה.

הדלת החיצונית שהוספה ע"י הנתבעת

12. בניגוד לסברתה של הנתבעת, כפי שהסברתי במעמד הדיון, הבית המשותף דן הוא מבנה אחד המורכב משתי כניסות ובהן 16 דירות. אמנם, הבית מהווה מבחינה עירונית חלק מ"בלוק" של מספר בניינים לאורך רוב סוקולוב הבנויים בצורה דומה, ואמנם, בחלק מהבניינים האחרים בוצעו שינויים בדירות הקרקע ובחצר המשותפת בדומה לשינויים שבצעה הנתבעת. אולם, אין הנתבעת יכולה לייחס הסכמה לבעלי הדירות בבית המשותף דן, או אף לטעון לנוהג המתיר לדירות הקרקע לפעול כפי שפעלה, שכן היא בעלת הדירה היחידה בבית המשותף הרלבנטי שהתקינה דלת חיצונית נוספת בדירתה, או גידרה חלק מהרכוש המשותף וסיפחה לדירתה (במועד הגשת התביעה). אין להקיש מפעולות שבוצעו בעלי דירות קרקע בבתי משותפים סמוכים על פעולות הנתבע בבית המשותף מושא התביעה. יוער כי בביקור במקום נוכחתי לראות כי בעל דירת קרקע אחרת "סיפח" לדירתו, באמצעות הצבת גדר חיה, חלק מהרכוש המשותף ומוטב שיפעל להסרתה בהקדם על מנת למנוע הליך משפטי דומה שעלול להינקט נגדו.

13. **סעיף 2 (א)** לתקנון המצוי בתוספת השנייה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, החל על הבית המשותף, קובע כדלהלן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/255/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. התקנת דלת חיצונית נוספת לדירת קרקע תוך פתיחת פתח בקיר חיצוני ובניגוד לתכנון ולהיתר הבנייה המקורי, מהווה שינוי חיצוני מהותי ביותר בחזות הבית המשותף. עוד ראוי לציין כי לגבי הדלת שהוספה לא טענה הנתבעת להסכמה מפורשת מצד בעלי הדירות.

15. על כן, דינה של דלת זו להיות מוסרת ויש להשיב הקיר החיצוני לקדמותו.

הגדר והשער שהציבה הנתבעת ברכוש המשותף:

16. הפסיקה קבעה בעשרות פסקי דין שהמנחה בהם פסק הדין בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פד"י כ"ח 1 עמ' 645, כי לא בכל מקרה של שימוש ברכוש המשותף יש צורך בקבלת הסכמה מוקדמת של האסיפה הכללית. מקרים בהם לא נדרשת הסכמה הם אותם מקרים שבהם מתקיימים התנאים המצטברים לפיהם השימוש רגיל וסביר, אינו מונע שימוש כזה משותף אחר והשימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן, המקום וכוונת בעלי הדירות. וראו בעניין את הדברים שנקבעו בע"א (ת"א) 1251/00, 2646/00 סרי נ' בן ארצי, פס' 10 (פורסם בנבו, 26.3.2002): "... בנייתו של מבנה על ידי אחד הדיירים בלבד לא תתאפשר במסגרת הניהול או השימוש הרגילים של חצר המהווה קניין משותף ... לפיכך אין לראות ביציקת הבטון בחצר משום שימוש סביר בשטח המשותף שכן יש בה משום שלילה לצמיתות של זכות השימוש ... מיתר בעלי הדירות בבית."

17. בעקבות ביקורי במקום התרשמתי באופן בלתי אמצעי כי הנתבעת ניכסה לעצמה שטח נכבד מהחצר המשותפת, באמצעות הצבת גדר במבוק בגובה של כשני מטרים מסביב לדירתה והציבה בה שער מתכת. בכך תפסה הנתבעת חזקה ייחודית בכל השטח שגודר על ידה בלא שניתנה לה הסכמת כל בעלי הדירות, ודאי לא הסכמת התובעים. לא בכדי טעה המתווך שאת שכרה הנתבעת לקידום מכירת דירתה ורשם במודעה שפרסם כי דרת הנתבעת כוללת "כ-80 מ"ר חצר משותפת...". ודוק: גם בטופס ההסכמה שצירפה הנתבעת לכתב תביעתה נאמר במפורש כי אין בה משום הסכמה לנתבעת לתפוס חזקה ייחודית בחצר המשותפת, או בחלקה. ממילא, גם רוב מוחלט מקרב בעלי הדירות אינו מוסמך לקבל החלטה בדבר שימוש ברכוש המשותף באם מימוש החלטה זו פוגע בזכות קניינית של בעל דירה המתנגד להחלטה. תפיסה חזקה ייחודית בחלק מהרכוש המשותף מהווה פגיעה בזכות קניינית של כל אחד מבעלי הדירות, כאשר בבעלות כל אחד מהם חלק יחסי אך בלתי מסוים ברכוש המשותף. שימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש משותף, כמוהו כ"הצמדה בפועל".

כאשר בעל דירה תופס חזקה ייחודית ברכוש המשותף, הוא מונע בכך לצמיתות מבעלי דירות אחרים לעשות שימוש באותו חלק של הרכוש המשותף. לכן, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות (ראה: ת"א (מחוזי-ת"א) 2816/03, קונצ'יצקי נ' שפלן (פורסם בנבו, 3.4.06),



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/255/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

vbdav ראובן רגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850, א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', 114-115).

18. בתום הביקור שיקפתי לנתבעת כיצד אני רואה את המצב העובדתי-משפטי בכל הנוגע לסעדים שהתבקשו בכתב התביעה והיא הסכימה, בלית ברירה, כי יינתן פסק דין בהתאם. התובעים הסכימו במקום להיעתר לבקשת הנתבעת כי יינתן לה פרק זמן של שלושה חודשים לשם כך.

סוף דבר

19. אשר על כן ניתן בזה צו המורה לנתבעת להשיב את הקיר החיצוני של דירתה ואת החצר המשותפת למצבם המקורי וזאת תוך 90 יום ממועד מתן פסק הדין.

20. לשם כך, על הנתבעת להסיר את הדלת החיצונית הפונה לחצר המשותפת ולאטום את הפתח שנוותר בקיר החיצוני באותם חומרים מהם בנוי הקיר החיצוני, לרבות טיח וצבע, הדומים ככל האפשר לשטחי הקיר הסמוכים. עבודות אלו ייעשו באמצעו בעלי מקצוע מורשים ומיומנים. כמו כן הנתבעת תסיר במלואה את הגדר שהקימה מסביב לדירתה, לרבות את השער שהותקן כחלק מגדר זו, ותפנה אותם מחוץ לשטח המשותף. הנתבעת תבצע את כל הפעולות הדרושות על חשבונה.

21. הנתבעת תשלם לתובעים את הוצאות האגרה בדין הגשת התביעה בה נשאו, בסך 729 ₪ באמצעות תשלום לידי התובעת 2 תוך 30 יום.

ניתן ביום 22 פברואר 2026 מרץ 2025, ט' אדר תשפ"ה, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין